# Droit des biens approfondi

Droit — Licence 2 (L2)

Cours DRO-L2-16

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

**À propos de ce cours**

L'approfondissement du droit des biens, dans le prolongement de DRO-L1-09 et de DRO-L2-13 : la propriété individuelle en son étendue — dessus et dessous du sol — et en ses caractères discutés, tempérée par les limites légales et par la théorie de l'abus de droit ; les modes d'acquisition classés, du transfert par le contrat aux modes originaires ; la propriété à plusieurs — indivision gérée par actes classés, copropriété des immeubles bâtis par son mécanisme — ; les démembrements — usufruit, usage, habitation — et les servitudes, constituées et éteintes sans qu'aucune durée soit jamais énoncée ; la possession en ses qualités utiles et la prescription acquisitive comme conséquence du temps, dont la mesure se lit dans les textes ; la protection enfin, par la distinction cardinale du possessoire et du pétitoire, et l'introduction à la publicité foncière, qui rend les droits opposables aux tiers et s'articule au titre foncier. Tous les cas sont fictifs, toutes les répartitions sont des hypothèses d'école revérifiées.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

# Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — La propriété individuelle : étendue et caractères
• Leçon 2 — Les modes d'acquisition de la propriété
• Leçon 3 — La copropriété et la propriété collective
• Leçon 4 — L'usufruit, l'usage et l'habitation
• Leçon 5 — Les servitudes : constitution et extinction
• Leçon 6 — La possession et la prescription acquisitive
• Leçon 7 — La protection de la propriété : actions possessoires et pétitoires
• Leçon 8 — Introduction à la publicité foncière
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

# Introduction à la matière

En première année, le cours d'Introduction au droit des biens a posé les fondations : le patrimoine comme universalité, les biens classés, le droit de propriété en ses trois attributs, la possession distinguée de la détention, l'usufruit entrevu. Ce cours reprend chacune de ces notions pour la travailler en profondeur, comme l'exige la deuxième année : la propriété n'y est plus seulement définie, elle est mesurée — dans son étendue verticale, dans ses limites, dans ses caractères discutés — puis mise en mouvement : elle s'acquiert, elle se partage entre plusieurs, elle se démembre, elle se charge de servitudes, elle se perd parfois au profit d'un possesseur patient, et elle se défend devant le juge par des actions qu'il faut savoir choisir.

La méthode reste celle de la filière, et elle est ici particulièrement stricte. Le cours enseigne des notions et des mécanismes ; il ne cite aucun texte par un numéro et il n'énonce aucune durée — ni celle qui ferait acquérir par prescription, ni celle qui éteindrait une servitude par non-usage — car ces mesures, décisives en pratique, se lisent dans le Code civil et le Code domanial et foncier en vigueur, que l'étudiant doit apprendre à consulter. Pour la même raison, les valorisations des cas sont des hypothèses d'école écrites noir sur blanc dans les exercices : aucune n'est un barème, aucune ne vaut règle. Tous les biens, toutes les personnes et tous les documents sont fictifs. Les cas qui jalonnent le cours ont été construits pour être refaits à la main, chiffres compris, jusqu'à ce que la grille de raisonnement devienne un réflexe d'examen comme de pratique.

Le plan suit la vie d'un droit de propriété. On commence par le droit lui-même, son étendue et ses caractères, puis par ses modes d'acquisition. Viennent ensuite ses figures collectives ou démembrées : la copropriété et l'indivision, l'usufruit et ses voisins, les servitudes qui grèvent un fonds au profit d'un autre. Les deux dernières leçons de fond préparent la protection : la possession, fait qui produit du droit, et la prescription acquisitive, conséquence du temps sur une possession utile. Le cours se referme sur les actions — possessoires contre pétitoires — et sur la publicité foncière, ce mécanisme discret qui décide, entre deux titulaires rivaux, lequel pourra opposer son droit aux tiers. Chaque leçon se referme sur un exercice corrigé qui rejoue la grille sur un cas nouveau, avant les travaux dirigés et pratiques qui les combinent.

## Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Décrire l'étendue de la propriété — surface, dessus, dessous — et discuter ses caractères : absolu tempéré, exclusif, perpétuel.
- Classer un mode d'acquisition — dérivé ou originaire — et raisonner l'effet translatif du contrat, l'accession, l'occupation et l'invention.
- Gérer une indivision fictive : quotes-parts sommant à l'unité, répartition des fruits et des charges, actes classés par nature.
- Répartir les droits et les charges entre usufruitier et nu-propriétaire sous une règle d'école écrite, sans recourir à aucun barème.
- Qualifier une servitude — catégorie, caractères — et raisonner son mode de constitution et ses causes d'extinction, sans énoncer de durée.
- Tester une possession sur ses qualités utiles — continuité, paisibilité, publicité, non-équivoque — et énoncer les conditions de la prescription acquisitive, dont la durée se vérifie dans les textes.
- Choisir entre action possessoire et action pétitoire selon la nature du trouble, et dire ce que chaque demandeur doit prouver.
- Expliquer le mécanisme de la publicité foncière — dépôt, contrôle, inscription, opposabilité — et son articulation avec le titre foncier.

## Leçon 1 — La propriété individuelle : étendue et caractères

Le droit de propriété, rencontré en première année, est le droit réel le plus complet : il réunit sur une même tête les trois attributs classiques — l'usus, droit de se servir de la chose ; le fructus, droit d'en percevoir les fruits et les revenus ; l'abusus, droit d'en disposer, matériellement en la transformant ou en la détruisant, juridiquement en la vendant ou en la donnant. Approfondir la propriété, c'est d'abord en mesurer l'étendue. En surface, elle couvre le sol et ce qui s'y incorpore. En hauteur et en profondeur, la présentation classique l'étend au-dessus et au-dessous du sol : le propriétaire du fonds est, en principe, maître de l'espace qui le surplombe et du sous-sol qu'il recouvre, ce qui fonde aussi bien son droit de construire et de planter que celui de s'opposer aux empiétements voisins. Cette étendue n'est pas sans bornes : des règles spéciales peuvent réserver certaines richesses du sous-sol ou encadrer les

constructions, et c'est dans les textes en vigueur que se lit, pour chaque situation, la limite exacte.

La propriété connaît ensuite des limites qui la tempèrent de l'intérieur, sans la démembrer. Les unes viennent des textes : servitudes dites légales, règles de voisinage, contraintes d'urbanisme et de sécurité — autant de charges générales dont le détail relève des codes applicables et qui seront retrouvées à la leçon sur les servitudes. L'autre limite est jurisprudentielle et doctrinale : la théorie de l'abus de droit, déjà croisée dans le cours de responsabilité civile. Le propriétaire exerce un droit qui lui appartient, son acte est formellement régulier, mais il le détourne de sa fonction : l'ouvrage édifié n'a pour lui aucune utilité sérieuse et n'a d'autre effet que de nuire au voisin. L'intention de nuire se déduit souvent de cette inutilité même. L'abus ne supprime pas la propriété ; il en sanctionne l'exercice dévoyé, par la réparation du dommage et, selon les cas, par la suppression de l'ouvrage abusif.

Restent les caractères, que la doctrine énonce en trois formules à discuter plutôt qu'à réciter. La propriété est dite absolue : le propriétaire détient toutes les utilités de la chose — mais ce caractère signifie la plénitude des pouvoirs, non leur exercice sans frein, comme l'abus de droit vient de le montrer. Elle est dite exclusive : le propriétaire peut s'opposer à toute ingérence d'autrui sur son bien, interdire l'accès, exiger la cessation des empiétements — exclusivité elle-même tempérée par les charges et les démembrements étudiés dans ce cours. Elle est dite, enfin, perpétuelle : elle ne s'éteint pas par le seul non-usage, à la différence des droits démembrés ou des servitudes, et elle se transmet aux héritiers. Perpétuelle ne veut pas dire intangible : la propriété peut être transférée, expropriée pour cause d'utilité publique selon les mécanismes des textes, ou perdue au profit d'un possesseur lorsque les conditions de la prescription acquisitive — dont ce cours n'énonce pas la durée — sont réunies.

**L'essentiel**
La propriété réunit usus, fructus et abusus et s'étend, en principe, au-dessus et au-dessous du sol. Absolue en plénitude mais non en exercice — l'abus de droit la tempère —, exclusive mais chargée, perpétuelle en ce qu'elle ne s'éteint pas par le non-usage : ses trois caractères sont des formules à discuter, non des slogans.

## Exemple — Fiche d'étendue d'une parcelle fictive à Zambougou (droits et limites classés)

```
FICHE D'ÉTENDUE — PARCELLE FICTIVE DE ZAMBOUGOU (données d'exercice)
Titulaire fictif : M. D., plein propriétaire d'une parcelle
comportant une maison, un verger et un puits.

DROITS DU PROPRIÉTAIRE (les trois attributs)
- USUS : habiter la maison, cultiver le verger, puiser l'eau
du puits, clôturer le fonds, interdire l'accès aux tiers.
- FRUCTUS : récolter et vendre les fruits du verger,
louer la maison et percevoir les loyers (fruits civils).
- ABUSUS : construire un étage (dessus du sol), creuser
une cave (dessous du sol), vendre, donner, démolir
une annexe.

LIMITES À CLASSER
- Servitude de passage au profit du fonds voisin enclavé
-> charge étudiée à la leçon 5 (idée, sans détail de texte).
- Écoulement naturel des eaux vers le fonds inférieur
-> limite tenant à la situation des lieux (leçon 5).
- Distances et vues sur le fonds voisin
-> règles de voisinage : mesures exactes dans les textes.
- Mur sans utilité bâti pour priver le voisin de lumière
-> abus de droit : limite interne, réparation possible.
- Fouilles et richesses du sous-sol éventuellement réservées
-> limites spéciales : à vérifier dans les textes en vigueur.
```

## À retenir

• Étendue : la propriété couvre la surface, le dessus et le dessous du sol, sous les réserves des textes spéciaux.

• Absolu signifie plénitude des pouvoirs, pas licence d'exercice : l'abus de droit sanctionne l'exercice détourné et inutilement nuisible.

• Perpétuelle : la propriété ne s'éteint pas par le non-usage — ce qui la distingue des servitudes et des démembrements.

## Exercice

Sur sa parcelle fictive, un propriétaire accomplit trois actes. 1) Il surélève un mur mitoyen d'un appentis, sans aucune utilité pour lui, dans le dessein avoué de plonger dans l'ombre la cour voisine où sèchent des récoltes. 2) Il plante une haie vive le long de la limite, à une distance qu'un voisin conteste en invoquant « la règle » sans la produire. 3) Il exploite une petite carrière de sable dans un coin de son fonds, au prix de secousses répétées qui fissurent le mur du voisin. Pour chaque acte, dis quelle limite de la propriété est en cause et ce qu'il faut vérifier avant de conclure.

**✔ Corrigé**
1) Abus de droit. L'acte est formellement chez lui, mais les indices classiques sont réunis : ouvrage sans utilité sérieuse pour son auteur, dessein de nuire avoué, dommage pour le voisin. La sanction envisageable est la réparation du préjudice et, selon les circonstances et la décision du juge, la suppression ou la réduction de l'ouvrage. Il faut vérifier concrètement l'inutilité — si le mur servait aussi, par exemple, de soutien à un appentis utile, la qualification d'abus deviendrait discutable. 2) Limite textuelle de voisinage. Il existe des règles de distance pour les plantations, mais ni le voisin ni ce cours ne peuvent les énoncer de mémoire : la mesure exacte, ses exceptions et ses sanctions se lisent dans les textes en vigueur et dans les usages locaux reconnus. La démarche correcte est donc documentaire avant d'être contentieuse : produire le texte, mesurer, puis discuter. 3) Ce n'est ni un abus — l'activité est utile et dotée d'un intérêt légitime — ni une simple limite textuelle : le grief relève du trouble anormal de voisinage, déjà étudié en responsabilité : un trouble excessif, répété, excédant les inconvénients normaux du voisinage, engage la responsabilité de son auteur indépendamment de toute intention de nuire, avec cessation ou aménagement de l'activité et réparation. Les trois actes montrent que « limite de la propriété » recouvre trois mécanismes distincts : la faute d'exercice (abus), la règle écrite (textes de voisinage), la comparaison des troubles (anormalité). Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — les durées et les textes exacts se vérifient dans le Code civil et le Code domanial et foncier en vigueur.

# Leçon 2 — Les modes d'acquisition de la propriété

Acquérir la propriété, ce n'est pas seulement acheter : le droit connaît une pluralité de modes, que la doctrine classe en deux grandes familles. Les modes dérivés transmettent un droit qui existait déjà sur la tête d'un précédent titulaire : le nouveau propriétaire reçoit le bien de quelqu'un — il le tient d'un auteur, dit la langue classique. Le mode dérivé type est le contrat translatif — vente, échange, donation — auquel s'ajoutent la succession, qui transmet le patrimoine du défunt à ses héritiers et qui a été étudiée dans le cours de droit patrimonial de la famille, et l'attribution par décision de justice dans certains mécanismes. Les modes originaires, au contraire, font naître la propriété sans transmission : l'acquéreur ne tient son droit de personne, parce que la chose n'avait pas de maître, ou parce que le droit naît d'un fait nouveau. De cette distinction découlent des conséquences pratiques : en mode dérivé se pose la question des droits et des charges qui accompagnaient le bien chez l'auteur ; en mode originaire, la propriété naît, en principe, libre et neuve.

Le mode dérivé central est le transfert par le contrat. La présentation classique retient le principe du consensualisme : dans les systèmes qui le consacrent, la propriété se transfère par le seul échange des consentements, dès l'accord sur la chose et le prix, avant même toute livraison et tout paiement — l'effet translatif est immédiat, et l'acheteur devient propriétaire, supportant en principe les risques de la chose, dès la conclusion. Ce principe est discuté et aménagé : pour les immeubles, les mécanismes de publicité foncière — leçon 8 — viennent décider de l'opposabilité du transfert aux tiers, et des clauses peuvent retarder le transfert, comme la réserve de propriété en matière mobilière, nommée ici comme un aménagement conventionnel. Il faut donc

tenir ensemble deux questions distinctes : entre les parties, quand la propriété passe-t-elle ? Et à l'égard des tiers, quand ce passage leur est-il opposable ? La première relève du contrat, la seconde de la publicité.

Les modes originaires méritent le même soin. L'occupation attribue les choses sans maître à celui qui s'en empare avec l'intention de se les approprier : catégorie aujourd'hui étroite, cantonnée à des hypothèses sobres — choses abandonnées, produits de la nature non appropriés — et largement fermée pour les immeubles dans les systèmes fonciers modernes. L'accession repose sur une idée de rattachement : le propriétaire d'une chose principale devient propriétaire de ce qui s'y unit ou s'y incorpore. Elle est naturelle lorsque le fait vient de la nature — dépôts formés lentement par les eaux le long d'un fonds, avulsion d'une portion de rive emportée et reconnue sur le fonds voisin, mécanismes décrits ici en principes — et artificielle lorsqu'elle vient du travail de l'homme : celui qui construit sur un terrain devient, en principe, propriétaire de la construction comme accessoire du sol, ce qui déplace le problème vers le sort des matériaux d'autrui et les indemnités, réglés par les textes. L'invention, enfin, concerne le trésor — chose cachée ou enfouie dont nul ne peut justifier la propriété et que le hasard fait découvrir : la découverte fortuite est de l'essence du mécanisme, et l'attribution du trésor entre le découvreur et le propriétaire du fonds obéit à un partage que prévoient les textes, que ce cours n'énonce pas.

**L'essentiel**
Modes dérivés : la propriété se transmet d'un auteur — contrat translatif, succession. Modes originaires : elle naît sans transmission — occupation, accession naturelle ou artificielle, invention du trésor. Le consensualisme fait passer la propriété entre les parties dès l'accord ; la publicité décide de l'opposabilité aux tiers.

## Exemple — Classer six acquisitions fictives par mode (données d'exercice)

```
TABLEAU DE CLASSEMENT — SIX CAS FICTIFS

CAS MODE RETENU
1. Achat d'une moto à un commerçant Dérivé : transfert
-> accord sur la chose et le prix par le contrat
2. Décès d'un père, sa maison passe Dérivé : succession
à ses enfants (transmission
du patrimoine)
3. Un riverain voit son champ s'agrandir Originaire :
lentement des dépôts d'un cours d'eau accession naturelle
4. Un maçon construit un magasin sur Originaire :
le terrain de son client, avec les accession
matériaux du client artificielle
5. Découverte fortuite, en labourant, Originaire :
d'un coffret ancien sans propriétaire invention (trésor)
identifiable
6. Ramassage d'une chaise abandonnée Originaire :
sur la voie publique, gardée pour soi occupation

POINT DE MÉTHODE : dans les cas dérivés, demander « de qui
le droit vient-il et avec quelles charges ? » ; dans les
cas originaires, demander « quel fait fait naître le
droit ? ». Le classement commande la suite du raisonnement.
```

## À retenir

- Dérivé = transmission d'un droit existant (contrat, succession) ; originaire = naissance d'un droit nouveau (occupation, accession, invention).
- Effet translatif : entre les parties, la propriété passe dès l'accord (principe classique discuté) ; l'opposabilité aux tiers est une autre question, réglée par la publicité.
- L'accession rattache l'accessoire au principal : le sol attire, en principe, ce qui s'y incorpore, naturellement ou par construction.

## Exercice

Classe les quatre situations fictives suivantes en mode dérivé ou originaire, nomme le mode précis et justifie en une phrase : 1) une couturière reçoit en donation l'atelier de sa tante ; 2) un éleveur recueille un animal égaré dont, après recherches sérieuses menées selon les textes applicables, aucun propriétaire ne peut être établi, et le garde dans son troupeau ; 3) une commerçante fait bâtir une boutique sur sa parcelle avec des briques qu'elle a achetées ; 4) deux frères recueillent, au décès de leur mère, la maison familiale.

**✔ Corrigé**
1) Mode dérivé : la donation est un contrat translatif ; la couturière tient son droit de sa tante, avec les qualités et les charges qui l'accompagnaient chez la donatrice — c'est pourquoi les questions de titre et de publicité se poseront à elle comme elles se posaient à son auteur. 2) Mode originaire : l'occupation, sous réserve expresse des mécanismes et démarches que les textes prévoient pour les choses perdues ou égarées — l'occupation ne récompense pas la simple rétention ; elle suppose une chose juridiquement sans maître et une appréhension en vue de se l'approprier, ce que l'énoncé donne comme établi par hypothèse d'école. 3) Mode originaire : l'accession artificielle ; la boutique s'incorpore au sol dont la commerçante est propriétaire, et les matériaux, achetés par elle, ne posent pas le problème des matériaux d'autrui — l'hypothèse serait différente si les briques appartenaient à un tiers, le litige se déplaçant alors vers les indemnités prévues par les textes. 4) Mode dérivé : la succession ; les frères reçoivent le patrimoine de leur mère comme une universalité, actif et passif ensemble — et ils se retrouvent, pour la maison, en indivision, qui fait l'objet de la leçon suivante. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — les durées et les textes exacts se vérifient dans le Code civil et le Code domanial et foncier en vigueur.

# Leçon 3 — La copropriété et la propriété collective

La propriété n'est pas toujours solitaire : plusieurs personnes peuvent être titulaires, ensemble, du même droit sur le même bien. La figure générale est l'indivision : chaque indivisaire détient une quote-part abstraite du droit — une fraction de la propriété entière, et non une portion matérielle du bien. Celui qui détient la moitié d'une maison indivise n'est propriétaire ni de la cuisine ni de l'étage : il est propriétaire d'une part idéale qui s'étend sur tout le bien, et c'est seulement au partage que cette part se convertira, si possible, en un lot déterminé. L'indivision naît le plus souvent de la succession — les héritiers recueillent ensemble le patrimoine avant tout partage — mais aussi d'achats en commun ou de la dissolution d'une communauté. Elle est classiquement décrite comme une situation instable et, en principe, provisoire : le principe doctrinal veut que nul ne soit contraint de demeurer dans l'indivision, chacun pouvant provoquer le partage selon les mécanismes des textes.

En attendant le partage, il faut gérer. La présentation classique classe les actes selon leur gravité, et cette grille commande le consentement requis. Les actes conservatoires — réparer une fuite qui menace le bien, interrompre une dégradation — peuvent être accomplis par un indivisaire seul : l'urgence et l'intérêt commun les justifient, et les frais utiles engagent l'indivision. Les actes d'administration — louer le bien, l'entretenir couramment, percevoir et répartir les fruits — relèvent d'une décision collective, dont les modalités (convention d'indivision écrite, mandataire commun) sont organisées par les textes ou par l'accord des indivisaires : c'est ici que la convention écrite déploie toute son utilité pratique. Les actes de disposition — vendre le bien, l'hypothéquer, en disposer gravement — engagent la substance même du droit commun : ils requièrent, dans la présentation classique, l'accord de tous, car nul ne peut aliéner la part abstraite des autres. Symétriquement, chaque indivisaire peut disposer de sa seule quote-part — la vendre ou la donner — sans pouvoir imposer aux

autres un acquéreur du bien entier. Fruits et charges suivent la même clé : ils se répartissent au prorata des quotes-parts, qui doivent toujours sommer à l'unité.

À côté de l'indivision, la copropriété des immeubles bâtis organise une propriété collective permanente et structurée. Son mécanisme combine deux éléments indissociables : un lot privatif — l'appartement, la boutique — dont le copropriétaire jouit exclusivement, et une quote-part des parties communes — sol, gros œuvre, escaliers, équipements partagés — détenue avec tous les autres selon la même logique de fraction abstraite. Les copropriétaires sont groupés en un syndicat, personne collective chargée de la conservation de l'immeuble et de l'administration des parties communes ; un règlement de copropriété, document contractuel et statutaire à la fois, organise la vie de l'ensemble — il est nommé ici pour son mécanisme, son contenu ne se devine pas et se lit dans l'acte. Enfin, la propriété collective déborde le droit écrit : biens de famille gérés ensemble, terres exploitées collectivement selon des organisations coutumières — le cours de droit foncier a montré comment ces gestions se rencontrent et se constatent, sans que l'une soit la copie de l'autre.

**L'essentiel**
L'indivision distribue des quotes-parts abstraites d'un même droit : fruits et charges au prorata, gestion par actes gradués — conservatoire seul, administration collectivement, disposition à l'accord de tous en principe — et sortie toujours possible par le partage. La copropriété d'immeuble ajoute au lot privatif une fraction des parties communes, administrée par un syndicat.

## Exemple — Dossier fictif d'indivision : quotes-parts, fruits, charges et décisions (données d'exercice)

```
DOSSIER D'INDIVISION FICTIF — TERRAIN FAMILIAL DE ZAMBOUGOU
Trois co-indivisaires fictifs sur un même terrain loué :
A. détient 1/2 ; B. détient 1/3 ; C. détient 1/6.
Contrôle de cohérence : 1/2 + 1/3 + 1/6 = 3/6 + 2/6 + 1/6
= 1 -> la totalité du droit est bien distribuée.

FRUITS DE L'EXERCICE (loyers fictifs encaissés : 1 200 000 F)
A. : 1/2 -> 600 000 F ; B. : 1/3 -> 400 000 F ;
C. : 1/6 -> 200 000 F. Total réparti : 1 200 000 F.

CHARGES DE L'EXERCICE (entretien fictif : 300 000 F)
A. : 150 000 F ; B. : 100 000 F ; C. : 50 000 F.
Total : 300 000 F -> chacun contribue au prorata.

DÉCISIONS À CLASSER (grille classique de la leçon)
- Colmater d'urgence le toit qui fuit sur les stocks
-> acte conservatoire : un seul peut agir.
- Renouveler le bail du locataire du terrain
-> acte d'administration : décision collective
(ou mandataire désigné par convention écrite).
- Vendre le terrain entier à un promoteur
-> acte de disposition : accord de tous, en principe.
- B. veut vendre sa seule quote-part (1/3)
-> possible : il dispose de SA part abstraite,
sans engager le bien des autres.
```

## À retenir

- Une quote-part est une fraction du droit, pas un morceau du bien : elle ne devient un lot qu'au partage.
- Graduation des actes : conservatoire (un seul), administration (décision collective organisée), disposition (accord de tous en principe).
- Fruits et charges se répartissent au prorata des quotes-parts — qui doivent toujours sommer à l'unité.

## Exercice

Les trois indivisaires fictifs de l'exemple (quotes-parts 1/2, 1/3, 1/6) font face à trois situations. 1) Une tempête arrache une partie de la toiture du hangar bâti sur le terrain ; A., seul sur place, fait réparer immédiatement pour 720 000 F de travaux d'exercice. Comment cette charge se répartit-elle entre les trois ? 2) B. propose de vendre le terrain à un voisin ; C. refuse. Le terrain peut-il être vendu ? 3) C. veut céder sa quote-part à un cousin. A. et B. s'y opposent-ils valablement ? Réponds aux trois questions en mobilisant la grille des actes.

**✔ Corrigé**
1) La réparation urgente est un acte conservatoire : A. pouvait — et devait même, dans l'intérêt commun — l'accomplir seul, sans attendre un accord impossible à réunir dans l'urgence. La charge utile se répartit ensuite au prorata des quotes-parts : A. supporte 1/2 de 720 000, soit 360 000 F ; B. supporte 1/3, soit 240 000 F ; C. supporte 1/6, soit 120 000 F ; total : 720 000 F, la charge est entièrement couverte. Concrètement, A., qui a avancé la totalité, sera remboursé par B. et C. à hauteur de leurs parts. 2) Non : vendre le terrain entier est un acte de disposition, qui engage le droit de chacun sur tout le bien ; dans la présentation classique, il requiert l'accord de tous. Le refus de C. bloque donc la vente du bien — mais pas toute issue : B. peut céder sa propre quote-part, ou tout indivisaire peut provoquer le partage, puisque nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision ; les mécanismes exacts (droit de préemption éventuel des co-indivisaires sur une cession à un tiers, formes) se vérifient dans les textes. 3) Non : chaque indivisaire dispose librement de sa quote-part abstraite, droit qui lui appartient en propre ; A. et B. ne peuvent pas interdire la cession elle-même. Leur protection éventuelle tient à des mécanismes de textes (notification, préemption éventuelle) et, demain, à leur droit de provoquer le partage si la cohabitation avec un nouvel indivisaire devient impossible — la quote-part circule, le bien ne se vend pas sans eux. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — les durées et les textes exacts se vérifient dans le Code civil et le Code domanial et foncier en vigueur.

# Leçon 4 — L'usufruit, l'usage et l'habitation

L'usufruit est le démembrement majeur de la propriété, déjà rencontré en première année et repris ici en profondeur. Il partage les trois attributs entre deux titulaires : l'usufruitier reçoit l'usus et le fructus — se servir du bien et en percevoir les fruits — à charge de conserver la substance ; le nu-propriétaire conserve l'abusus, c'est-à-dire un droit réel présent mais une jouissance différée : il est propriétaire d'une chose dont un autre jouit. L'usufruit naît de sources variées — la loi dans certaines protections familiales, la volonté par acte entre vifs ou par testament, parfois le jeu d'une possession prolongée renvoyée à la leçon 6. Son caractère propre est d'être temporaire par nature : droit attaché à la personne de son titulaire, il est voué à s'éteindre et à réunir à nouveau la pleine propriété entre les mains du nu-propriétaire, sans qu'aucune durée maximale ne soit énoncée dans ce cours — elle relève des textes.

Le régime se lit comme un équilibre de droits et de charges croisés. L'usufruitier jouit du bien comme le ferait un propriétaire soigneux : il perçoit les fruits naturels, industriels et civils — récoltes, produits, loyers —, il peut occuper le bien, le louer, et même céder son propre droit d'usufruit, dont l'acquéreur ne jouira que dans les limites et jusqu'à l'extinction du droit cédé. En contrepartie, il doit conserver la substance : user sans dégrader, entretenir couramment, supporter les charges ordinaires de la jouissance ; des mécanismes de garantie l'encadrent, comme l'inventaire des biens à l'entrée en jouissance et, selon les textes et les actes, une caution de bonne gestion. Le nu-propriétaire, de son côté, peut disposer de sa nue-propriété — la vendre, la donner : l'acquéreur devient nu-propriétaire à sa place et doit respecter l'usufruit. Il supporte en principe les grosses réparations, celles qui touchent à la substance et à la

structure du bien, pendant que l'entretien ordinaire pèse sur l'usufruitier : la frontière exacte entre les deux catégories se lit dans les textes et dans l'acte constitutif, et les cas la travaillent sous règle d'école écrite.

Deux figures voisines complètent le tableau. Le quasi-usufruit porte sur des choses consomptibles — denrées, somme d'argent — dont on ne peut user sans les consommer : l'usufruitier peut donc s'en servir pleinement, à charge de restituer, à l'extinction, l'équivalent en quantité ou en valeur ; la conservation de la substance y devient une créance de restitution, ce qui en fait un usufruit aménagé, utile notamment pour les sommes d'argent et les stocks. Les droits d'usage et d'habitation sont des usufruits restreints : le droit d'usage limite la jouissance aux besoins du titulaire et de sa famille, sans la plénitude du fructus ; le droit d'habitation est l'usage spécialisé au logement. Strictement personnels, ils ne se cèdent ni ne se louent, en principe, à la différence de l'usufruit. Quant à l'extinction de l'usufruit, ses causes se nomment sans se mesurer : le décès de l'usufruitier personne physique, l'arrivée du terme convenu, la réunion des deux qualités sur la même tête (consolidation), la perte totale de la chose, la renonciation, et le non-usage comme l'abus de jouissance, dont les effets précis relèvent des textes.

**L'essentiel**
L'usufruit partage usus et fructus (usufruitier) contre abusus (nu-propriétaire), sous l'obligation de conserver la substance : entretien et charges ordinaires à l'usufruitier, grosses réparations en principe au nu-propriétaire. Quasi-usufruit (choses consomptibles, restitution en équivalent) et droits d'usage et d'habitation (restreints et personnels) sont ses figures voisines ; l'extinction se nomme par causes, jamais par durée dans ce cours.

## Exemple — Dossier d'usufruit fictif complet : inventaire, fruits, charges et valorisation d'école

```
DOSSIER D'USUFRUIT FICTIF — MAISON DE ZAMBOUGOU (données d'exercice)
Mme S., usufruitière fictive ; son neveu, nu-propriétaire fictif.
La maison est louée par Mme S. à un tiers.

INVENTAIRE D'ENTRÉE (mécanisme de garantie)
Maison et dépendances ; verger attenant ; mobilier listé
poste par poste, état constaté contradictoirement.

FRUITS CIVILS DE L'EXERCICE
Loyer fictif : 150 000 F par mois -> 150 000 x 12
= 1 800 000 F pour l'exercice, perçus par Mme S.
(fructus). Le neveu ne perçoit aucun revenu pendant
tout le démembrement.

CHARGES RÉPARTIES SOUS RÈGLE D'ÉCOLE ÉCRITE
Règle posée par le cas : entretien ordinaire à
l'usufruitière ; grosses réparations touchant la
structure au nu-propriétaire.
- Peinture et plomberie courante : 260 000 F
-> entretien : Mme S.
- Réfection de la charpente et de la toiture : 900 000 F
-> grosse réparation : le neveu.

VALORISATION SOUS HYPOTHÈSE D'ÉCOLE (AUCUN BARÈME)
Pleine propriété estimée (donnée du cas) : 20 000 000 F.
Hypothèse écrite du cas : usufruit = la moitié.
-> usufruit 10 000 000 F ; nue-propriété 10 000 000 F.
Cette moitié est un choix d'exercice, pas une règle.
```

## À retenir

- L'usufruitier jouit et perçoit les fruits, mais doit conserver la substance ; le nu-propriétaire dispose d'un droit réel à jouissance différée.
- Entretien ordinaire contre grosses réparations : la répartition des charges suit la substance du bien — et se tranche, au cas par cas, par les textes et l'acte.
- Le quasi-usufruit transforme la conservation en créance de restitution d'un équivalent ; usage et habitation sont des usufruits restreints et incessibles en principe.

## Exercice

Dans le dossier fictif de l'exemple, trois projets surgissent. 1) Mme S. veut vendre la maison entière à un acheteur séduit par le verger, et garder le prix. 2) Le neveu, pressé par un créancier, veut vendre sa nue-propriété. 3) Mme S. veut démolir la dépendance qui abrite les récoltes pour la remplacer par une boutique qu'elle louerait. Pour chaque projet, dis s'il est ouvert au titulaire concerné et à quelles conditions, en mobilisant la répartition des attributs et la charge de conserver la substance.

**✔ Corrigé**
1) Non, pas seule. Mme S. ne détient que l'usus et le fructus ; vendre la chose elle-même relève de l'abusus, qui appartient au nu-propriétaire. Elle peut céder son propre usufruit — l'acquéreur jouirait alors jusqu'à l'extinction de ce droit — mais une vente de la pleine propriété suppose le concours des deux titulaires, chacun disposant de son droit, le prix se répartissant entre eux selon la valorisation retenue, qui est toujours une convention ou une expertise, jamais un barème posé par ce cours. 2) Oui. La nue-propriété est un droit réel dont le neveu peut disposer librement : la vente transmet sa position à l'acquéreur, qui devient nu-propriétaire à sa place et doit respecter l'usufruit de Mme S. jusqu'à son extinction — il achète un droit présent, mais une jouissance différée, ce que le prix reflétera. L'usufruit de Mme S. n'est ni diminué ni menacé par cette cession. 3) Le projet se heurte à la charge de conserver la substance. Louer une boutique relève du fructus, mais démolir une dépendance pour la remplacer transforme le bien dans sa consistance : ce n'est plus user, c'est disposer matériellement. En principe, une telle transformation exige l'accord du nu-propriétaire, gardien de la substance, sauf aménagements intérieurs sans atteinte à la structure et à la destination du bien. La ligne de partage est conceptuelle avant d'être factuelle : l'usufruitier peut tout ce qui est jouissance, rien de ce qui est disposition de la chose. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — les durées et les textes exacts se vérifient dans le Code civil et le Code domanial et foncier en vigueur.

# Leçon 5 — Les servitudes : constitution et extinction

La servitude est un droit réel foncier d'une nature particulière : une charge imposée à un fonds — le fonds servant — pour l'usage et l'utilité d'un autre fonds — le fonds dominant — appartenant à un autre propriétaire. Trois traits la définissent et la distinguent des droits voisins. Elle est foncière : elle profite à un fonds et pèse sur un fonds, non sur des personnes ; c'est pourquoi elle se transmet avec eux, à chaque changement de propriétaire, sans nouvel acte. Elle est accessoire : elle ne circule pas seule, séparée du fonds dominant auquel elle est attachée. Elle est, en tendance, perpétuelle comme les fonds eux-mêmes, bien que des servitudes limitées dans le temps puissent être convenues. Le propriétaire du fonds servant ne doit, en principe, rien faire d'autre que laisser faire : la servitude consiste à tolérer un usage — passage, écoulement, vue — ou à s'abstenir — ne pas bâtir au-delà d'une certaine hauteur, idée nommée ici sans qu'aucune mesure soit énoncée. L'utilité pour le fonds dominant est la cause et la mesure du droit : une charge sans utilité foncière ne serait pas une servitude.

Les servitudes se classent selon leur source. Les servitudes naturelles découlent de la situation des lieux : l'écoulement des eaux selon la pente est le type même de la charge que la géographie impose et que le droit constate — le fonds inférieur reçoit les eaux qui descendent naturellement, sans que la main de l'homme puisse aggraver cette charge. Les servitudes légales sont établies par les textes dans un intérêt privé ou public : le passage au profit du fonds enclavé, sans accès suffisant à la voie publique, en est l'idée classique — il est nommé ici comme une notion, ses conditions, son tracé et son indemnité relevant des textes en vigueur. Les servitudes

conventionnelles naissent de la volonté des propriétaires, par acte : deux voisins peuvent convenir d'un passage, d'une canalisation, d'une limite de construction. Une seconde grille, précieuse pour la constitution et la preuve, croise l'exercice : les servitudes sont continues lorsque leur usage ne suppose pas un acte répété de l'homme — canalisation, aqueduc — ou discontinues lorsqu'elles exigent son intervention à chaque exercice — passer à pied ou en véhicule ; elles sont apparentes, lorsqu'un ouvrage extérieur les révèle — chemin, conduite visible — ou non apparentes, lorsqu'aucun signe ne les trahit — interdiction de bâtir.

La constitution suit ces caractères. Le titre — l'acte constitutif — est le mode général : il crée la servitude entre les parties et, par la publicité foncière de la leçon 8, la rend opposable aux acquéreurs successifs. La destination du père de famille, notion doctrinale classique, tient lieu de titre dans une hypothèse précise : le propriétaire de deux fonds — ou d'un fonds appelé à être divisé — a établi entre eux un état de fait correspondant à une servitude — un chemin aménagé, une canalisation reliant les deux parties — puis les fonds se trouvent séparés entre des mains différentes ; l'état de fait vaut alors titre pour les servitudes que leur caractère permet d'acquérir ainsi, en principe celles qui sont à la fois continues et apparentes. La possession prolongée, enfin, ne peut fonder que les servitudes dont l'exercice se voit et se répète de manière continue et apparente : on ne prescrit pas ce qui ne se manifeste pas — et ce cours n'énonce, ici non plus, aucune durée. L'extinction, symétriquement, résulte de l'impossibilité durable d'en user — le passage devenu impraticable par un changement des lieux —, de la confusion — la réunion des deux fonds entre les mêmes mains, qui éteint la charge faute de deux patrimoines distincts —, de la renonciation du propriétaire dominant, ou du non-usage, dont la mesure exacte est, elle aussi, une question de texte.

**L'essentiel**
La servitude est une charge foncière et accessoire pesant sur un fonds servant pour l'utilité d'un fonds dominant : elle se transmet avec les fonds. Naturelles, légales ou conventionnelles ; continues ou discontinues, apparentes ou non — ces grilles commandent constitution (titre, destination du père de famille, possession pour les seules continues et apparentes) et extinction (impossibilité, confusion, renonciation, non-usage), sans qu'aucune durée soit énoncée.

## Exemple — Fiche de servitude fictive : le passage du fonds enclavé (données d'exercice)

```
FICHE DE SERVITUDE FICTIVE — DEUX FONDS INVENTÉS

FONDS DOMINANT : parcelle agricole fictive de Mme F.,
sans accès direct à la piste publique (enclavée).
FONDS SERVANT : parcelle fictive de M. S., bordant la piste.

CHARGE ÉTUDIÉE : un passage permettant à Mme F. de
rejoindre la piste en traversant le fonds de M. S.

QUALIFICATION (grilles de la leçon)
- Source invoquée : la situation des lieux -> piste de la
servitude légale de passage pour fonds enclavé (notion,
conditions et indemnité dans les textes en vigueur).
- Exercice : passage à pied et en engin agricole
-> servitude DISCONTINUE (acte de l'homme à chaque usage).
- Signe extérieur : chemin de terre visible
-> servitude APPARENTE.

CONSÉQUENCE RAISONNÉE
- Discontinue, elle ne s'acquerrait pas par la seule
possession prolongée : il faut un titre ou le mécanisme
légal. Le tracé se discute au regard du moindre dommage
pour le fonds servant, parmi les passages possibles
(principe de raisonnement, pas une mesure de texte).

FORME DU TITRE, SI LES PARTIES S'ACCORDENT
Acte écrit décrivant l'assiette du passage, les usages
permis et l'entretien ; publication à la conservation
pour l'opposabilité aux acquéreurs futurs (leçon 8).
```

## À retenir

- Pas de servitude sans deux fonds et deux propriétaires : la charge profite à un fonds, non à une personne.
- Continues et apparentes : seules ces servitudes peuvent, en principe, naître de la destination du père de famille ou d'une possession prolongée.
- L'extinction épouse la logique du mécanisme : impossibilité d'usage, confusion des fonds, renonciation ou non-usage selon les textes.

## Exercice

Trois charges fictives pèsent, dit-on, sur des fonds voisins. 1) Une canalisation enterrée, invisible depuis la surface, conduit en permanence les eaux d'une concession vers le fonds voisin. 2) Les habitants d'une parcelle traversent chaque jour le fonds voisin par un sentier bien marqué pour atteindre la piste. 3) Un propriétaire a promis, par acte écrit, de ne jamais élever de construction sur la bande de son terrain qui borde le fonds voisin, afin de préserver la lumière de celui-ci. Pour chaque charge : qualifie-la (continue ou discontinue, apparente ou non), dis si elle peut naître d'une destination du père de famille ou d'une possession prolongée, et par quel mode sûr elle se constitue.

**✔ Corrigé**
1) La canalisation est une servitude continue — l'écoulement se fait sans acte répété de l'homme — mais non apparente : enterrée, aucun ouvrage extérieur ne la révèle. Le croisement des grilles est décisif : malgré son exercice permanent, elle ne peut naître ni de la destination du père de famille ni d'une possession prolongée, mécanismes réservés, en principe, aux servitudes à la fois continues et apparentes ; ce qui ne se voit pas ne se prescrit pas et ne se présume pas. Elle se constitue donc par titre, à publier pour être opposable aux acquéreurs du fonds servant. 2) Le passage quotidien est une servitude discontinue — chaque traversée est un acte de l'homme — mais apparente, le sentier étant visible. Discontinue, elle échappe elle aussi à l'acquisition par destination ou par possession prolongée : le passage répété, même de longue date, ne suffit pas, en principe, à créer le droit ; il faut un titre — acte convenu ou mécanisme légal du fonds enclavé si ses conditions sont réunies —, le sentier ne valant que comme indice de fait. 3) L'interdiction de construire est une servitude négative : son exercice consiste en une abstention, sans acte du bénéficiaire ; elle est non apparente, aucun ouvrage ne la signale. Ici, le titre existe — l'acte écrit — et c'est lui qui constitue la servitude ; la publication la rendra opposable aux tiers acquéreurs. La synthèse de l'exercice tient en une matrice : seule la servitude continue ET apparente cumule les modes de constitution extra-titulaires ; toutes les autres exigent le titre. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — les durées et les textes exacts se vérifient dans le Code civil et le Code domanial et foncier en vigueur.

# Leçon 6 — La possession et la prescription acquisitive

La possession a été définie en première année : un pouvoir de fait sur une chose, exercé avec l'intention de se comporter en propriétaire — le corpus, maîtrise matérielle, et l'animus, intention d'agir en maître. L'approfondissement commence par les frontières. Le détenteur précaire — locataire, dépositaire, usufruitier pour le compte du nu-propriétaire en un sens — détient la chose d'autrui et reconnaît le droit d'un autre : sa détention, même prolongée, ne le fait pas possesseur, et le temps ne travaille pas pour lui. Cette précarité ne se renverse pas par la seule volonté interne : l'interversion du titre suppose un événement extérieur — un acte d'un tiers, ou une contradiction formelle portée au propriétaire — qui change la cause de la détention ; on ne se fait pas possesseur tout seul, en silence, contre celui qui vous a confié la chose. La sécurité des prêts, des dépôts et des baux repose sur cette exigence : si garder longtemps une chose confiée suffisait à en devenir possesseur, plus personne ne confierait rien. À l'inverse, l'héritier qui occupe seul un bien indivis illustre une frontière discutée : il possède pour l'indivision à laquelle il appartient, et sa possession personnelle contre ses co-indivisaires est, en principe, équivoque tant qu'aucun acte ne la démarque.

Pour produire ses grands effets, la possession doit être utile, c'est-à-dire réunir quatre qualités, dont chaque défaut symétrique est un vice. Elle doit être continue : des actes d'usage et d'entretien se succèdent avec la régularité qu'exige la nature du bien — un champ cultivé à chaque saison appropriée est continûment possédé sans occupation de chaque instant. Elle doit être paisible : acquise et conservée sans violence, la

violence initiale la vicie tant que ses effets n'ont pas cessé. Elle doit être publique : exercée au vu et au su de ceux qui auraient intérêt à la contester — les actes clandestins, dissimulés, ne valent pas, car nul ne peut perdre un droit contre un fait qu'il ne pouvait connaître. Elle doit être non équivoque : les actes accomplis ne doivent pas pouvoir s'expliquer autrement que par la volonté d'être propriétaire — c'est le vice qui atteint l'indivisaire occupant seul, ou le familier hébergé dont la présence s'explique par la tolérance du propriétaire. Deux mécanismes complètent le tableau : la possession peut s'exercer par l'intermédiaire d'un autre qui détient pour le compte du possesseur, et le possesseur actuel peut, selon les textes, joindre à la sienne la possession de son auteur — la jonction des possessions — pour parfaire le temps écoulé.

La prescription acquisitive — l'usucapion, dit aussi la tradition — est la conséquence majeure du temps sur une possession utile : le possesseur devient propriétaire par l'écoulement du temps, et le propriétaire inerte perd son droit. Sa justification est discutée et double : sécuriser des situations durables et apparentes, sur lesquelles des tiers ont pu légitimement compter — vendre, prêter, construire supposent de pouvoir se fier à l'apparence consolidée — et sanctionner la négligence du propriétaire qui, pouvant connaître la possession publique exercée contre lui, n'a rien fait. Ses conditions se réunissent en une grille : une chose susceptible d'être acquise ainsi — sont hors du mécanisme, notamment, les biens imprescriptibles comme le domaine public étudié en droit foncier — ; une possession utile réunissant les quatre qualités, exercée à titre de propriétaire ; et l'écoulement de la durée que fixent les textes — durée que ce cours, fidèle à sa méthode, n'énonce jamais : ni réduite ni ordinaire, ni en chiffres ni en toutes lettres. L'étudiant doit donc tenir la grille entière et savoir que sa dernière case se remplit au Journal officiel, non dans un cours. À l'arrivée, la prescription peut être invoquée en justice par le possesseur — contre une action en revendication, elle est son bouclier ; pour faire constater son droit, elle devient son épée.

**L'essentiel**
La possession utile réunit quatre qualités — continue, paisible, publique, non équivoque — dont les vices symétriques la privent d'effets ; le détenteur précaire ne possède pas, faute d'animus et faute d'interversion régulière du titre. La prescription acquisitive transforme cette possession, avec le temps des textes — jamais énoncé ici —, en propriété : elle sécurise les apparences durables et sanctionne l'inertie du propriétaire.

## Exemple — Grille de possession fictive testée qualité par qualité (étapes relatives)

```
GRILLE DE POSSESSION — PARCELLE FICTIVE DE ZAMBOUGOU
Une famille fictive s'est installée sur une parcelle
inoccupée, sans titre initial. Faits en ÉTAPES RELATIVES :

Étape 1 : installation, défrichage, pose d'une clôture.
Étape 2 : construction d'une maison d'habitation,
plantation d'un verger.
Étape 3 : cultures régulières, location d'une partie
de la parcelle à un voisin, qui paie un loyer.
Étape 4 : contestation ponctuelle d'un tiers, sans suite ;
la famille demeure et continue ses actes.

TEST DES QUALITÉS
- Corpus : oui (occupation matérielle et travaux).
- Animus : oui, en apparence (actes de propriétaire,
location donnée en son nom, aucun droit d'autrui reconnu).
- Continue : oui (actes réguliers adaptés à la nature
du bien, sans abandon constaté).
- Paisible : oui selon les faits donnés (aucune violence
d'entrée ni de maintien n'est rapportée).
- Publique : oui (clôture, construction, cultures au vu
du voisinage ; rien n'est dissimulé).
- Non équivoque : oui, sous les faits donnés (aucun lien
de bail, de dépôt ou d'indivision n'explique sa présence).

CONCLUSION D'ÉCOLE : possession apparemment UTILE.
L'acquisition par prescription reste subordonnée aux
conditions des textes en vigueur et à la durée qu'ils
fixent — que ce cours n'énonce pas : la grille qualifie,
le texte décide.
```

## À retenir

• Quatre qualités, quatre vices : continue/discontinue, paisible/violente, publique/clandestine, non équivoque/équivoque.

• Le précaire ne prescrit pas : sans interversion régulière du titre, le temps ne transforme ni le locataire ni le dépositaire en possesseur.

• La prescription acquisitive se raisonne en grille — chose prescriptible, possession utile, durée des textes — et la durée se vérifie au Journal officiel, jamais de mémoire.

## Exercice

Qualifie la situation des trois détenteurs fictifs suivants et dis, pour chacun, si le temps peut travailler en sa faveur. 1) Un gardien habite, depuis son embauche, la dépendance de la concession de son employeur et y reçoit sa famille. 2) Un métayer cultive une parcelle et remet chaque récolte une partie convenue des produits au propriétaire du fonds. 3) Un neveu s'installe dans la maison laissée par son oncle décédé, la répare à ses frais, la loue en son nom propre à un tiers et déclare publiquement être désormais « chez lui », ses cousins — héritiers comme lui — résidant au loin sans jamais rien réclamer ni recevoir.

**✔ Corrigé**
1) Détention précaire. Le gardien occupe la dépendance en vertu de son contrat de travail, donc pour le compte de l'employeur dont il reconnaît le droit : le corpus est présent, l'animus fait défaut. Ni l'ancienneté de l'occupation ni la présence de sa famille n'y changent rien : sans interversion régulière du titre, le temps ne travaille pas pour lui, et sa situation reste gouvernée par le contrat qui l'a fait entrer dans les lieux. 2) Détention précaire également. Le métayer cultive la chose d'autrui et le prouve à chaque récolte en remettant la part convenue : ce paiement périodique est la reconnaissance répétée du droit du propriétaire, l'exact contraire de l'animus. Sa détention est donc stérile pour la prescription, quelle qu'en soit la longueur — et c'est heureux : la confiance des propriétaires qui confient leurs terres à cultiver suppose que cette fidélité des comptes protège leur droit. 3) Le cas est le plus riche et le plus incertain — c'est sa fonction. Le neveu est d'abord héritier : la maison est entrée en indivision successorale, et il possède, en principe, pour l'indivision. Mais ses actes ultérieurs démarquent sa prétention : réparations à ses frais ne suffiraient pas (tout indivisaire peut améliorer), en revanche la location donnée en son nom propre et pour son seul compte, jointe à sa déclaration publique de se tenir pour seul maître, ressemble à une contradiction de fait portée à la connaissance de tous. Sa possession personnelle n'en devient pas automatiquement utile : elle doit encore être continue, paisible et publique — ce que les faits suggèrent — et surtout non équivoque, ce qui se discute : ses cousins pourraient soutenir que sa présence s'expliquait d'abord par l'indivision et la tolérance familiale. La conclusion méthodique est donc graduée : détention d'indivisaire au départ, prétention personnelle démarquée ensuite, utilité à apprécier souverainement sur l'ensemble des faits, et acquisition éventuelle subordonnée à la durée des textes — que ce cours n'énonce pas. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — les durées et les textes exacts se vérifient dans le Code civil et le Code domanial et foncier en vigueur.

# Leçon 7 — La protection de la propriété : actions possessoires et pétitoires

Protéger un bien, ce n'est pas toujours prouver qu'on en est propriétaire. Le droit distingue deux étages de protection, qui correspondent à deux procès différents : le possessoire protège le fait — la possession, indépendamment du droit — ; le pétitoire juge le droit — la propriété elle-même. Cette distinction est cardinale et gouverne tout le contentieux des biens. Au possessoire, le demandeur n'a à établir que sa possession et le trouble qu'elle subit : le juge maintient ou rétablit une situation de fait, sans décider qui est propriétaire ; le défendeur ne peut pas y riposter en brandissant son titre, car ce serait mélanger les deux procès. Au pétitoire, au contraire, seule compte la titularité du droit : le demandeur doit prouver sa propriété. La règle classique de non-cumul organise l'articulation : on ne mélange pas les deux contestations dans la même instance, et celui qui a choisi la voie du fond ne revient pas, pour la même affaire, à la protection du fait. La logique est de paix publique : empêcher que chacun se fasse justice soi-même en restaurant vite la situation de fait, puis laisser le débat de droit se dérouler sereinement, à charge de preuve complète.

Les actions possessoires sont classiquement au nombre de trois, distinguées par la nature du trouble. La complainte répond au trouble actuel apporté à la possession : passages répétés, empiétements, contestation sérieuse du pouvoir de fait — elle tend à faire cesser le trouble et maintenir le possesseur dans sa situation. La dénonciation de nouvel œuvre est préventive : des travaux commencés sur un fonds voisin — ou sur le fonds même — menacent, s'ils s'achèvent, de troubler la possession ; l'action vise à les faire suspendre avant que le trouble ne se réalise, et elle suppose que les travaux soient commencés sans être achevés, sinon c'est la complainte qui prend le relais. La réintégrande, enfin, répond au trouble le plus grave : la dépossession par voie de fait — le possesseur a été chassé, l'accès lui a été fermé de force ; l'action le fait réintégrer, parce que nul ne peut être dépouillé par la violence, fût-ce par celui qui se prétend propriétaire : même le vrai propriétaire doit passer par le juge. Les conditions communes se raisonnent en mécanismes : une possession utile — la réintégrande se montre classiquement plus accueillante, car elle sanctionne la voie de fait elle-même — et un trouble caractérisé ; les délais et formes exacts sont, ici encore, des questions de texte que le cours n'énonce pas.

L'action pétitoire principale est l'action en revendication : le propriétaire, dépossédé ou troublé dans son droit, demande au juge de reconnaître sa propriété et de lui restituer la chose. Sa difficulté est probatoire : le revendiquant porte la charge de la preuve, et prouver la propriété d'un immeuble est classiquement décrit comme une preuve malaisée — il faut établir une chaîne de titres remontant à un auteur dont le droit est lui-même certain, ou se prévaloir d'une possession ayant produit ses effets. Le défendeur possesseur, lui, plaide d'une position favorable : sa possession le dispense de prouver et lui ouvre, selon les cas, le moyen de la prescription acquisitive étudié à la leçon 6. Autour de la revendication gravitent des actions voisines à ne pas confondre : l'action négatoire, par laquelle le propriétaire fait juger qu'une prétendue servitude n'existe pas sur son fonds ; et l'action en bornage, qui ne conteste ni la possession ni la propriété, mais demande la délimitation de deux fonds contigus — elle a été rencontrée en droit foncier, notamment dans le bornage contradictoire qui y clôt bien des conflits, et elle illustre que tous les litiges de limites ne sont pas des guerres de propriété.

**L'essentiel**
Possessoire et pétitoire ne jugent pas la même chose : le premier protège le fait de posséder — complainte contre le trouble actuel, dénonciation de nouvel œuvre contre le trouble futur, réintégrande contre la dépossession violente — ; le second juge le droit de propriété, par la revendication, à charge pour le demandeur de prouver son titre. Le non-cumul interdit de mélanger les deux procès.

## Exemple — Arbre de décision appliqué à trois troubles fictifs (données d'exercice)

```
ARBRE DE DÉCISION — POSSESSOIRE OU PÉTITOIRE ?
Question 1 : que veut le demandeur ?
-> retrouver ou garder le FAIT de posséder : POSSESSOIRE
-> faire reconnaître son DROIT de propriété : PÉTITOIRE
Question 2 (si possessoire) : quel est le trouble ?
-> trouble actuel sans dépossession : COMPLAINTE
-> travaux commencés, trouble à venir : DÉNONCIATION
DE NOUVEL ŒUVRE
-> dépossession par voie de fait : RÉINTÉGRANDE

APPLICATION — TROIS TROUBLES FICTIFS
CAS 1 : un voisin fait passer ses troupeaux, chaque jour,
sur la parcelle que K. exploite paisiblement, et conteste
son droit de l'en empêcher.
-> Trouble actuel, K. toujours en place : complainte.
K. prouvera sa possession utile et le trouble,
sans avoir à produire un titre de propriété.
CAS 2 : au retour d'un voyage, A. trouve la serrure de sa
maison changée et un inconnu installé, qui dit « avoir
acheté » et refuse de sortir.
-> Dépossession par voie de fait : réintégrande.
Le débat sur la prétendue vente relèvera, ensuite,
du pétitoire.
CAS 3 : le voisin de S. commence à élever un mur qui, une
fois achevé, fermera le seul passage desservant la
parcelle de S.
-> Travaux commencés, trouble futur : dénonciation de
nouvel œuvre, pour faire suspendre avant achèvement.
```

## À retenir

- Au possessoire, on prouve un fait (possession + trouble) ; au pétitoire, on prouve un droit (la propriété) : la charge de la preuve change de camp.
- Complainte = trouble actuel ; dénonciation de nouvel œuvre = trouble futur par travaux commencés ; réintégrande = dépossession violente.
- La revendication est difficile par sa preuve : le possesseur défendeur plaide d'une position favorable, parfois armé de la prescription.

## Exercice

Pour chacun des trois litiges fictifs suivants, choisis la voie adaptée — possessoire (en nommant l'action) ou pétitoire — et précise ce que le demandeur devra établir. 1) Un exploitant occupe et cultive une parcelle sans titre écrit. Un commerçant affirme en être propriétaire en vertu d'un acte ancien et exige qu'il déguerpisse sur-le-champ, en menaçant de faire enlever sa clôture par ses propres employés. 2) Deux voisins s'accordent sur leurs propriétés respectives mais se disputent sur l'endroit exact où passe la limite entre leurs fonds, chacun plantant ses bornes chez l'autre. 3) Un possesseur est troublé depuis peu par le fils du voisin, qui a entrepris de creuser un fossé sur la parcelle ; le fossé est en cours de creusement et, achevé, drainerait l'eau du puits du possesseur.

**✔ Corrigé**
1) La voie immédiate est possessoire, et le danger décrit — enlèvement de la clôture par voie de fait — est précisément ce que le possessoire prévient : l'exploitant peut agir en complainte contre le trouble actuel et la contestation de sa possession, en établissant sa possession utile et les faits de trouble — sans produire de titre, qu'il n'a pas. Si la menace s'exécute et qu'il est dépossédé, la réintégrande prendra le relais. Le titre ancien du commerçant n'est pas pour autant sans valeur : il fonde une action pétitoire en revendication, dans laquelle ce sera à lui de prouver sa propriété — et l'exploitant pourra alors opposer sa possession et, si les conditions et la durée des textes sont réunies, la prescription acquisitive. Les deux procès se succèdent sans se mélanger : d'abord le fait, ensuite le droit. 2) Ni possessoire ni revendication : les deux voisins reconnaissent réciproquement leurs propriétés et ne contestent ni possession ni titre ; seul l'emplacement de la limite est incertain. La voie propre est l'action en bornage, rencontrée en droit foncier : elle délimite les fonds contigus, souvent par expertise et titres comparés, et chaque partie y contribue sans être ni demanderesse au fond ni dépossédée. Confondre ce litige avec une revendication serait une erreur de qualification classique. 3) Le fossé est commencé, non achevé, et le trouble — la perte de l'eau du puits — est futur bien que certain si les travaux se poursuivent : c'est la dénonciation de nouvel œuvre, à exercer pour faire suspendre les travaux avant achèvement. Le demandeur établira sa possession utile de la parcelle et le lien entre l'ouvrage entrepris et le trouble redouté. Si le fossé était achevé et l'eau déjà détournée, le trouble serait actuel et la complainte deviendrait l'action adaptée : la frontière entre les deux actions est donc temporelle — travaux en cours contre trouble réalisé. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — les durées et les textes exacts se vérifient dans le Code civil et le Code domanial et foncier en vigueur.

# Leçon 8 — Introduction à la publicité foncière

À quoi sert la publicité foncière ? À répondre à une question que le seul contrat ne tranche pas : entre deux personnes qui tiennent le même droit du même auteur — le cas d'école de la double vente, où un vendeur de mauvaise foi cède deux fois le même immeuble — laquelle pourra opposer son droit aux tiers ? Et, plus largement : comment un acquéreur, un prêteur, un créancier peuvent-ils savoir à qui appartient un immeuble et de quelles charges il est grevé avant de s'engager ? La publicité foncière est le mécanisme de réponse : les actes et les droits portant sur les immeubles sont déposés auprès d'un service spécialisé, y sont contrôlés et conservés, et leur existence devient connaissable par ceux qui ont intérêt à la connaître. Sans elle, le transfert de propriété entre les parties — leçon 2 — resterait un fait caché, et chaque acquéreur achèterait à l'aveugle ; avec elle, la propriété immobilière devient un fait social, vérifiable, sur lequel le crédit peut s'appuyer : on prête plus volontiers à qui peut prouver, publiquement, ce qu'il possède.

Le mécanisme se décrit en quatre temps. Un acte est d'abord dressé — le plus souvent par un officier public, le notaire étant l'acteur central des transferts immobiliers — puis déposé au service chargé de la publicité, la conservation foncière, désignée ici par sa fonction : recevoir les actes, contrôler leur régularité formelle et l'identité des biens et des personnes, les inscrire sur des registres et des fichiers, et délivrer aux intéressés

des renseignements — états et copies — qui font foi de ce qui a été publié. Sont soumis à la publicité, selon les textes, les actes translatifs ou constitutifs de droits réels immobiliers — ventes, donations, partages, constitutions d'usufruit ou de servitudes —, certains baux que les textes désignent, les sûretés immobilières et les décisions de justice portant sur ces droits : l'étendue exacte de l'obligation de publier est une question de texte, et l'omission d'un acte publiable n'est jamais anodine. Le conservateur n'est pas un simple classeur : son contrôle filtre les actes irréguliers, et sa responsabilité peut être engagée par ses erreurs — mécanismes de garantie qui font la confiance dans le système.

L'effet majeur de la publicité est l'opposabilité : l'acte publié peut être opposé aux tiers, l'acte non publié leur est, en principe, inopposable — il demeure valable entre les parties, qui sont liées par leur contrat, mais il ne peut pas nuire à un tiers qui a régulièrement publié le sien. Le conflit de la double vente se résout alors par la course à la publication : entre deux acquéreurs du même auteur, celui qui publie le premier son titre l'emporte en principe, sous réserve de sa bonne foi et des conditions des textes — règle de raisonnement classique qui montre que la publicité n'est pas une formalité bureaucratique, mais une règle de conflit entre droits. Il faut enfin situer la publicité par rapport au titre foncier rencontré en droit foncier : deux logiques coexistent dans les systèmes fonciers. La publicité des actes organise un fichier des titulaires et des actes, où le droit publié reste discutable par les voies du fond ; le livre foncier, lui, fait de l'immatriculation un titre doté d'une force renforcée. Le Mali articule son régime dans son Code domanial et foncier : c'est là, et auprès de la conservation compétente, que se vérifient l'étendue des actes à publier et la force exacte des droits inscrits.

**L'essentiel**
La publicité foncière rend les droits immobiliers connaissables et opposables : dépôt de l'acte, contrôle par la conservation, inscription, délivrance de renseignements. Son effet propre est l'opposabilité aux tiers — l'acte non publié vaut entre les parties mais ne nuit pas au tiers qui a publié le sien ; elle se distingue du livre foncier, où l'immatriculation vaut titre renforcé.

## Exemple — Parcours fictif d'un acte de vente jusqu'à l'opposabilité (étapes relatives)

```
PARCOURS D'UN ACTE FICTIF À LA CONSERVATION
Vente fictive d'une maison de Zambougou, étapes relatives :

Étape 1 : rédaction de l'acte chez l'officier public
(identités vérifiées, bien décrit, consentements).
Étape 2 : dépôt de l'acte au service de la conservation
foncière du lieu de situation de l'immeuble.
Étape 3 : contrôles du service — régularité formelle de
l'acte, identité des personnes, désignation du bien,
cohérence avec les publications antérieures.
Étape 4 : inscription de l'acte aux registres et fichiers
tenus pour les immeubles et les titulaires.
Étape 5 : délivrance, sur demande, d'états de renseignements
aux tiers intéressés (acquéreurs, prêteurs).

EFFET RAISONNÉ — LE CONFLIT DE LA DOUBLE VENTE (cas d'école)
Le vendeur fictif V. cède la même maison à B1 puis à B2.
-> Entre V. et chaque acheteur, le contrat transfère
la propriété (leçon 2) : les deux ventes existent
entre les parties.
-> À l'égard des tiers — et donc entre B1 et B2 — le
conflit se tranche par la publication : celui qui a
publié le premier son titre est, en principe et selon
les textes, opposable à l'autre.
-> Leçon pratique : publier vite n'est pas une formalité,
c'est la condition de la sécurité de l'acquisition.
```

## À retenir

- Publier ne crée pas le transfert entre les parties — le contrat s'en charge — ; publier le rend opposable aux tiers.
- La conservation foncière contrôle, inscrit et renseigne : ce n'est pas un archive passive, c'est un filtre et un garant.
- Deux logiques à ne pas confondre : publicité des actes (fichier des droits publiés) et livre foncier (titre par immatriculation) — le régime malien se lit dans son Code domanial et foncier.

## Exercice

Un acquéreur fictif achète une parcelle par acte régulier, paie le prix, entre en jouissance — mais ne fait jamais publier son acte. Plus tard, le même vendeur, indélicat, revend la même parcelle à un second acquéreur, qui fait aussitôt publier le sien. Le premier acquéreur s'étonne : « Mon contrat est valable, je suis donc propriétaire contre tous. » Explique-lui, en distinguant validité et opposabilité, où son raisonnement faut — et ce qui aurait changé si son acte avait été publié le premier. Termine en disant ce que ce cas révèle sur la fonction de la publicité.

**✔ Corrigé**
Le raisonnement faut par une confusion entre deux plans que ce cours n'a cessé de distinguer. Sur le plan de la validité, le premier acquéreur a raison : son contrat est régulier, la propriété lui a été transférée entre les parties dès l'accord, leçon 2, et il pourrait agir contre son vendeur, qui a manqué à toutes ses obligations en revendant — responsabilité et garanties prévues par les textes et par l'acte. Sur le plan de l'opposabilité, en revanche, son droit non publié est resté invisible : le second acquéreur, qui a publié le premier son titre, peut en principe le lui opposer, et le conflit entre les deux acquéreurs du même auteur se tranche par la priorité de la publication, sous réserve de la bonne foi du second et des conditions exactes des textes. Notre acquéreur risque donc de perdre le bien en gardant un recours contre le vendeur — recours d'autant plus fragile que ce vendeur est indélicat. Si son acte avait été publié le premier, le conflit se serait résolu en sa faveur : le second acquéreur aurait été averti par les renseignements de la conservation et n'aurait pas pu invoquer un droit postérieur publié après le sien. La fonction de la publicité apparaît alors en pleine lumière : elle ne récompense pas la paperasse, elle protège la confiance — celle des acquéreurs qui vérifient, des prêteurs qui s'informent, et de la collectivité qui a besoin que la propriété immobilière soit un fait public et non un secret entre deux signatures. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — les durées et les textes exacts se vérifient dans le Code civil et le Code domanial et foncier en vigueur.

# Travaux dirigés (TD)

## TD 1 — Le verger de Zambougou : indivision successorale et usufruit réunis

Au décès fictif de M. K., sa succession comprend un verger et une maison, à Zambougou. Trois héritiers fictifs se retrouvent en indivision sur l'ensemble, avec des quotes-parts d'exercice de 1/2, 1/4 et 1/4. La veuve, Mme K., reçoit en outre — selon l'hypothèse du cas — l'usufruit de la maison, qu'elle habite. Le verger, exploité en commun, est vendu en récolte sur pied pour un produit fictif de 6 000 000 F. Pendant ce temps : l'héritier titulaire de la moitié veut vendre le verger à un négociant ; l'un des héritiers au quart fait réparer d'urgence la clôture emportée par une crue ; Mme K. veut louer la maison pour s'installer chez sa fille, et l'un des héritiers prétend s'opposer à la location « tant qu'elle vit dans le souvenir du défunt » ; enfin un héritier demande le partage immédiat de tout. 1) Répartis le produit de la récolte entre les trois héritiers. 2) La vente du verger peut-elle se faire contre le gré d'un héritier ? 3) La réparation urgente est-elle régulière et qui la paie ? 4) Mme K. peut-elle louer la maison malgré l'opposition ? 5) Le partage peut-il être exigé ?

**✔ Corrigé du TD 1**

1) Le produit de la récolte est un fruit du bien indivis : il se répartit au prorata des quotes-parts. Pour 6 000 000 F : l'héritier à 1/2 reçoit 3 000 000 F ; chacun des héritiers à 1/4 reçoit 1 500 000 F ; total réparti : 6 000 000 F, le produit est épuisé. Ce calcul ne préjuge ni des charges de l'exploitation, qui se répartiraient selon la même clé, ni des droits successoraux eux-mêmes, qui relèvent du cours de droit patrimonial de la famille et des textes. 2) Non. Vendre le verger entier est un acte de disposition sur un bien indivis : dans la présentation classique, il requiert l'accord de tous les indivisaires ; l'héritier à la moitié ne peut ni vendre seul ni contraindre les autres à vendre le bien — il peut céder sa quote-part, ou provoquer le partage, ce qui est une autre opération. 3) Oui. Faire réparer d'urgence une clôture emportée, dont l'absence expose le verger au bétail et au vol, est un acte conservatoire : un seul indivisaire peut et doit l'accomplir sans attendre l'accord des autres. La dépense utile se répartit ensuite entre tous au prorata des quotes-parts, l'auteur de la réparation étant remboursé des parts des autres. 4) Oui. Mme K. est usufruitière de la maison : le fructus est sien, et louer le bien pour en percevoir les loyers est l'exercice même de son droit — les héritiers, nus-propriétaires de la maison, n'ont ni la jouissance ni les fruits pendant le démembrement, et le motif invoqué — le souvenir du défunt — est humainement respectable mais juridiquement inopérant. Mme K. reste tenue de conserver la substance et d'assurer l'entretien ordinaire de la maison louée. 5) En principe oui : nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision, et chaque héritier peut provoquer le partage de la masse indivise selon les mécanismes des textes ; le partage convertira les quotes-parts abstraites en lots, ou le produit d'une vente en sommes réparties. Le partage ne touche toutefois pas l'usufruit de Mme K. : la maison, si elle échoit au lot d'un héritier, lui parvient grevée de l'usufruit, qui ne s'éteindra que par ses causes propres. Le TD montre la superposition des deux régimes sur une même succession : l'indivision se partage, le démembrement se respecte. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — les durées et les textes exacts se vérifient dans le Code civil et le Code domanial et foncier en vigueur.

## TD 2 — La parcelle contestée : possession, empiétement et revendication

Un exploitant fictif, M. T., cultive depuis son installation une parcelle de Zambougou qu'il a défrichée, clôturée et plantée d'un verger ; tout le voisinage le tient pour le maître des lieux et il n'a jamais reconnu le droit de personne sur ce fonds. Trois événements surviennent. 1) Le fils d'un voisin commence à faire passer son troupeau par la parcelle, en déclarant que « cette terre n'est à personne ». 2) Une société fictive produit un acte ancien, établi au nom d'un précédent occupant, et intente une action en revendication de la parcelle. 3) M. T. s'aperçoit que le voisin d'en face, en reconstruisant sa clôture, a gagné une bande de terrain sur la parcelle, sans que personne sache au juste où passait la limite. Pour chaque événement : quelle voie M. T. doit-il emprunter, que devra-t-il établir, et quelles armes procédurales et de fond l'adversaire peut-il lui opposer ? Conclue sur l'ordre dans lequel ces procès doivent être menés.

**✔ Corrigé du TD 2**
Événement 1 — la voie possessoire. Les passages du troupeau sont un trouble actuel apporté à la possession de M. T., assorti d'une contestation de son pouvoir de fait (« cette terre n'est à personne ») : la complainte est l'action adaptée. M. T. y établira sa possession — corpus par le défrichage, la clôture et les cultures ; animus par l'absence de reconnaissance du droit d'autrui — et son caractère utile : publique au vu du voisinage, paisible selon les faits, continue par des actes adaptés, non équivoque. Il n'aura pas à produire de titre : le juge du possessoire statue sur le fait, et l'adversaire ne peut pas y opposer une prétention de propriété. Événement 2 — la voie pétitoire, en défense. La revendication de la société porte sur le droit : c'est à elle, demanderesse, de prouver sa propriété — chaîne de titres depuis l'acte ancien jusqu'à elle, identité du bien, régularité des transmissions — preuve classiquement difficile. M. T., défendeur possesseur, bénéficie de sa possession : il peut contester la preuve rapportée et, si sa possession réunit les qualités utiles et la durée fixée par les textes — que ce cours n'énonce pas — invoquer la prescription acquisitive en bouclier. Le juge du fond tranchera sur les titres et les faits, sans que l'issue du possessoire préjuge de la sienne. Événement 3 — le bornage, pas la guerre des actions. La limite elle-même est incertaine et aucun des voisins ne conteste, à ce stade, la propriété de l'autre ni ne trouble volontairement une possession délimitée : la voie propre est l'action en bornage, rencontrée en droit foncier, qui fixe la ligne divisoire au vu des titres, des signes matériels et, au besoin, d'une expertise — le bornage contradictoire prévient exactement la dégénérescence de ce différend en conflit de possession. Ordre des procès : le fait avant le droit — le possessoire (événement 1) se juge vite et pour lui-même ; le pétitoire (événement 2) suit sa propre logique de preuve ; le bornage (événement 3) peut intervenir à tout moment, puisque son objet n'est ni la possession ni la propriété, mais leur frontière. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — les durées et les textes exacts se vérifient dans le Code civil et le Code domanial et foncier en vigueur.

# Travaux pratiques (TP)

## TP 1 — Sécuriser un achat de maison démembrée : dossier fictif complet en trois temps

Travaux pratiques — dossier d'exercice entièrement fictif. Un acheteur fictif, M. B., veut acquérir à Zambougou une maison estimée, donnée du cas, à 24 000 000 F. La maison fait l'objet d'un démembrement : Mme R., usufruitière fictive, y perçoit les loyers d'un locataire (loyer fictif : 200 000 F par mois) ; la nue-propriété appartient à ses deux neveux fictifs, qui acceptent de vendre leur droit, Mme R. conservant son usufruit et donnant son accord écrit à l'opération. Hypothèse d'école écrite du dossier, qui n'est pas un barème : on valorise l'usufruit au tiers de la pleine propriété. Travail demandé : 1) AVANT L'ACHAT — dresse la liste des vérifications à opérer : situation des droits sur la maison (qui détient quoi), renseignements à demander à la conservation foncière, sort du bail en cours. 2) LE PRIX — calcule la valeur de la nue-propriété à acquérir sous l'hypothèse d'école, puis le montant annuel des loyers que M. B. ne percevra pas tant que durera l'usufruit. 3) APRÈS L'ACHAT — décris les étapes qui rendent son acquisition opposable aux tiers et ce que M. B. pourra et ne

pourra pas faire pendant le démembrement. Présente le dossier comme une fiche-parcours en trois temps, claire et complète.

**✔ Attendus du TP 1**
Temps 1 — Avant l'achat : vérifier avant de payer. a) L'identité des droits : Mme R. détient l'usufruit — usus et fructus —, les neveux la nue-propriété — l'abusus sans la jouissance. M. B. ne peut acquérir des neveux que ce qu'ils ont : la nue-propriété ; l'accord écrit de Mme R. est utile à la sécurité de l'opération, mais son usufruit survivra à la vente et s'imposera à l'acquéreur. b) Les renseignements à la conservation foncière : demander l'état des publications sur la maison — origine de propriété des vendeurs, démembrement publié ou non, sûretés ou servitudes inscrites — car c'est la publicité qui révèle la situation opposable du bien. c) Le bail en cours : il appartient au fructus de Mme R. ; les loyers continueront de lui revenir, et le locataire restera en place selon son bail — M. B. achète un droit présent, mais une jouissance différée. Temps 2 — Le prix sous hypothèse d'école. Pleine propriété donnée : 24 000 000 F. Usufruit valorisé, par hypothèse écrite du cas, au tiers : 24 000 000 ÷ 3 = 8 000 000 F. Valeur de la nue-propriété à acquérir : 24 000 000 − 8 000 000 = 16 000 000 F. Loyers annuels que M. B. ne percevra pas pendant l'usufruit : 200 000 × 12 = 2 400 000 F par exercice, qui reviennent à Mme R. Ces chiffres illustrent le mécanisme — la nue-propriété vaut la pleine propriété diminuée de la jouissance cédée à un autre — ; la valorisation réelle serait une convention entre les parties ou une expertise, jamais le tiers posé ici par commodité d'exercice. Temps 3 — Après l'achat : publier et patienter. L'acte de vente est dressé puis déposé à la conservation foncière, contrôlé et inscrit : de cette publication date l'opposabilité de l'acquisition aux tiers — un second acquéreur de la même nue-propriété, publiant après lui, ne pourrait pas la lui disputer. Pendant le démembrement, M. B. peut disposer de sa nue-propriété — la revendre, la donner, l'hypothéquer selon les mécanismes applicables — et il supporte, en principe, les grosses réparations touchant la structure ; il ne peut ni habiter la maison, ni percevoir les loyers, ni imposer au locataire ou à l'usufruitière une jouissance qui n'est pas la sienne. À l'extinction de l'usufruit — par ses causes propres, dont le décès de Mme R. — la pleine propriété se reconstituera automatiquement entre ses mains, sans nouvel acte translatif : c'est le dividende du temps sur un achat correctement vérifié et publié. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — les durées et les textes exacts se vérifient dans le Code civil et le Code domanial et foncier en vigueur.

# Exercices corrigés supplémentaires

## Exercice 1

Classe chacun des faits fictifs suivants en indiquant le mode d'acquisition de la propriété ou, à défaut, pourquoi il n'y en a pas : 1) un héritier reçoit la boutique de son père au décès de celui-ci ; 2) une commerçante achète un fonds de commerce à sa voisine ; 3) un jardinier s'installe sur un lopin abandonné dont le maître ne peut être retrouvé, le clôt et le cultive ouvertement ; 4) les eaux d'un marigot déposent lentement, saison après saison, des limons qui agrandissent le champ riverain d'un cultivateur ; 5) un locataire occupe un appartement depuis fort longtemps et paie régulièrement son loyer ; 6) en réparant les fondations de sa maison, un propriétaire découvre fortuitement un récipient ancien contenant des pièces, sans que nul puisse

justifier en être propriétaire.

**✔ Corrigé**
1) Mode dérivé : la succession — l'héritier tient la boutique de son père, avec l'actif et le passif du patrimoine transmis. 2) Mode dérivé : le contrat translatif — la propriété passe de la voisine à la commerçante par l'accord, sous réserve de l'opposabilité aux tiers pour ce qui relève de la publicité. 3) Mode originaire en germe : l'occupation, si la chose est juridiquement sans maître — hypothèse que l'énoncé pose avec prudence (« ne peut être retrouvé ») ; en pratique foncière moderne, les terres relèvent de régimes qui ferment largement cette voie pour les immeubles, et la situation décrite relève plus sûrement, à terme et sous conditions, de la possession et de ses effets que d'une occupation instantanée — la nuance est la leçon de ce cas. 4) Mode originaire : l'accession naturelle — les dépôts lents et successifs formés par les eaux s'incorporent au fonds riverain, dont le propriétaire les acquiert comme accessoires du principal. 5) Aucun mode d'acquisition en cours : le locataire est détenteur précaire ; il reconnaît chaque mois, par le paiement du loyer, le droit du propriétaire ; faute d'animus et d'interversion du titre, le temps ne transforme pas sa détention en possession et aucune acquisition ne se prépare. 6) Mode originaire : l'invention — le récipient et son contenu constituent, sous les faits donnés, un trésor, chose cachée dont nul ne justifie la propriété et que le hasard a fait découvrir ; l'attribution entre le découvreur et le propriétaire du fonds obéit au partage prévu par les textes, que ce cours n'énonce pas. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — les durées et les textes exacts se vérifient dans le Code civil et le Code domanial et foncier en vigueur.

## Exercice 2

Reprends l'indivision fictive des leçons (quotes-parts 1/2, 1/3, 1/6). Au cours de l'exercice : 1) la réparation de la clôture commune coûte, donnée d'exercice, 480 000 F ; 2) l'indivisaire au tiers propose de transformer le hangar indivis en boutique et de le louer à son propre commerce, sans consulter les autres ; 3) l'indivisaire à la moitié fait, seul, refaire intégralement la toiture vétuste du hangar par une entreprise, en annonçant aux autres qu'il « réglera la note et on verra plus tard ». Pour chaque point : répartis ou qualifie, et dis ce qui est régulier, ce qui ne l'est pas, et le sort financier final.

**✔ Corrigé**
1) La réparation de la clôture, dépense d'entretien et de conservation du bien indivis, se répartit au prorata des quotes-parts : 1/2 de 480 000 = 240 000 F ; 1/3 de 480 000 = 160 000 F ; 1/6 de 480 000 = 80 000 F ; total : 480 000 F, charge entièrement couverte. Celui qui a avancé la somme est créancier des autres à hauteur de leurs parts. 2) Irrégulier en l'état. Transformer le hangar et le donner en location — fût-ce à son propre commerce — est un acte d'administration, qui engage le bien indivis dans un usage durable et une perception de fruits : il requiert la décision collective organisée par la grille de la leçon 3 — accord selon les modalités des textes ou de la convention d'indivision, ou mandat donné à un gestionnaire — et non l'initiative solitaire d'un indivisaire, qui plus est intéressé des deux côtés de l'opération. Le loyer de cette boutique, si la location était régulièrement consentie, serait un fruit de l'indivision, à répartir entre tous au prorata — y compris contre celui qui l'exploite. 3) Le cœur du cas est la frontière entre conservation et amélioration. Si la toiture vétuste menaçait le bien — infiltrations détruisant les stocks, risque d'effondrement — sa réfection relève de l'acte conservatoire, qu'un indivisaire peut accomplir seul et dont la charge utile se répartit entre tous au prorata. Si, au contraire, il s'agit d'un embellissement ou d'un agrandissement sans nécessité de conservation, l'acte excède le pouvoir d'un seul : les autres ne sauraient être engagés au-delà de ce qui était nécessaire, et la discussion se déplace vers l'enrichissement procuré à l'indivision et les comptes de sortie. La formule « on verra plus tard » est donc juridiquement coûteuse : la bonne méthode est de qualifier l'acte avant de l'accomplir — urgent et conservatoire, on agit seul puis on répartit ; durable et transformateur, on décide ensemble. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — les durées et les textes exacts se vérifient dans le Code civil et le Code domanial et foncier en vigueur.

## Exercice 3

Un fonds fictif A bénéficie, dit son propriétaire, d'un passage sur le fonds fictif B, emprunté de fait depuis que les deux fonds appartenaient au même propriétaire, qui avait aménagé un chemin dallé reliant sa maison au champ avant de diviser son bien entre ses deux fils. Trois questions se posent après des années de vie séparée des deux fonds (aucune durée n'est à chiffrer : raisonne en mécanismes). 1) Le passage peut-il valoir servitude sans acte écrit, et par quel mécanisme ? 2) Le propriétaire de B, brouillé avec son frère, mure le chemin dallé : que peut faire le propriétaire de A ? 3) Les deux frères vendent chacun leur fonds à la même personne, qui réunit A et B : quel est le sort de la servitude alléguée ?

**✔ Corrigé**
1) Oui, en principe, par la destination du père de famille, notion doctrinale classique de la leçon 5. Les éléments en sont réunis dans les faits : un propriétaire unique de l'ensemble avant division ; un état de fait établi par lui correspondant à une servitude — le chemin dallé aménagé entre la maison et le champ — ; une division ultérieure des fonds entre des mains différentes. La destination vaut alors titre pour les servitudes continues et apparentes. Reste la qualification du passage : servitude discontinue, car chaque traversée est un acte de l'homme, mais apparente grâce au chemin dallé — et c'est précisément le croisement que la destination sanctionne classiquement pour les servitudes apparentes nées de l'état des lieux organisé par l'auteur commun ; à défaut de réunion de ces conditions, la servitude ne tiendrait qu'à un titre à établir, et la discussion de preuve serait ouverte. 2) Le propriétaire de A peut défendre le fait et le droit séparément. Au possessoire, la complainte sanctionne le trouble actuel apporté à la jouissance paisible de la servitude dont il avait l'exercice apparent ; au pétitoire — au sens large du procès sur le droit — il fera reconnaître l'existence de la servitude, notamment en prouvant la destination : origine commune des fonds, aménagement par l'auteur, division postérieure. Murer le chemin de force n'est en aucun cas une voie légitime pour B, qui devait saisir le juge s'il contestait la servitude : l'auto-justice est exclue des deux côtés. 3) La servitude s'éteint par confusion : les deux fonds — dominant et servant — se réunissant entre les mêmes mains, la charge perd sa raison d'être, car on ne peut être titulaire d'une servitude sur son propre fonds ; il faut deux patrimoines distincts pour qu'une charge foncière vive entre eux. Si, plus tard, l'ensemble était à nouveau divisé, la servitude ne renaîtrait pas d'elle-même : il faudrait un titre nouveau ou une destination nouvelle résultant de l'état des lieux organisé avant la seconde division. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — les durées et les textes exacts se vérifient dans le Code civil et le Code domanial et foncier en vigueur.

## QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Le caractère « perpétuel » de la propriété signifie qu'elle…

   A) Ne peut jamais être transférée

   B) Ne s'éteint pas par le seul non-usage

   C) Est à l'abri de toute limite légale

2. La théorie de l'abus de droit sanctionne…

   A) Tout exercice de la propriété qui gêne un voisin

   B) Un exercice formellement régulier mais détourné de sa fonction, sans utilité sérieuse et destiné à nuire

   C) Le fait de ne pas exploiter son bien

3. Dans la grille classique, le transfert de propriété entre les parties à une vente résulte…

A) De la seule livraison de la chose

B) Du seul paiement du prix

C) De l'échange des consentements sur la chose et le prix

4. L'accession est un mode d'acquisition…

A) Dérivé, car elle suppose un auteur

B) Originaire, car le droit naît du rattachement de l'accessoire au principal

C) Qui ne concerne que les meubles

5. Une quote-part d'indivision représente…

A) Une portion matérielle déterminée du bien

B) Une fraction abstraite du droit de propriété sur tout le bien

C) Un simple droit de créance contre les autres indivisaires

6. Dans la grille classique des actes d'indivision, vendre le bien indivis entier est…

A) Un acte conservatoire

B) Un acte d'administration

C) Un acte de disposition requérant en principe l'accord de tous

7. Le quasi-usufruit se distingue de l'usufruit ordinaire parce qu'il…

A) Porte sur des choses consomptibles et se résout en une restitution d'équivalent

B) Est toujours constitué par la loi

C) Ne comporte aucune charge pour son titulaire

8. Une servitude discontinue et non apparente — par exemple une interdiction secrète de construire — peut naître…

A) D'une possession prolongée

B) De la destination du père de famille

C) D'un titre

9. Laquelle de ces situations décrit une possession utile ?

A) Un locataire qui paie son loyer chaque mois

B) Un occupant qui, publiquement et sans violence, cultive un fonds comme sien sans reconnaître le droit d'autrui

C) Un dépositaire qui cache la chose confiée et la soustrait aux regards

10. Dans un conflit entre deux acquéreurs successifs du même immeuble auprès du même vendeur, la publicité foncière tranche en principe en faveur de…

A) Celui dont le contrat est le plus ancien

B) Celui qui a le premier publié son titre

C) Celui qui a payé le prix le plus élevé

## Corrigés du QCM

1. Réponse B — La propriété survit au non-usage — à la différence des servitudes — mais elle peut être transférée, grevée de limites et même perdue par la prescription d'autrui.

2. Réponse B — L'abus suppose un droit existant, un exercice en apparence régulier, mais détourné : inutilité pour l'auteur et intention de nuire, souvent déduite de cette inutilité.

3. Réponse C — C'est l'effet translatif du consensualisme : l'accord transfère, la livraison et le paiement sont des exécutions ; la publicité traite, elle, de l'opposabilité aux tiers.

4. Réponse B — Naturelle (dépôts des eaux) ou artificielle (construction), l'accession fait naître la propriété de l'accessoire entre les mains du propriétaire du principal, sans transmission.

5. Réponse B — L'indivisaire ne possède ni la cuisine ni l'étage : il détient une part idéale de l'ensemble, qui ne se convertira en lot qu'au partage.

6. Réponse C — La disposition engage la substance du droit commun ; l'administration se décide collectivement ; seul l'acte conservatoire peut être accompli par un indivisaire isolé.

7. Réponse A — On ne peut user d'une somme d'argent ou de denrées sans les consommer : la conservation de la substance devient une créance de restitution en quantité ou en valeur.

8. Réponse C — Destination et possession prolongée supposent des servitudes apparentes ; ce qui ne se manifeste pas ne se crée que par un titre, à publier pour être opposable.

9. Réponse B — Le locataire est précaire (pas d'animus), le dépositaire est précaire et clandestin ; seul l'occupant cumule corpus, animus et des actes publics, paisibles et non équivoques.

10. Réponse B — Entre les parties, chaque contrat vaut ; à l'égard des tiers et entre les rivaux, c'est la priorité de la publication — sous réserve de la bonne foi et des textes — qui confère l'opposabilité.

## Résumé — les notions importantes

• La propriété réunit usus, fructus et abusus et s'étend en principe au-dessus et au-dessous du sol ; absolue en plénitude, elle est tempérée dans son exercice par les limites des textes et par la théorie de l'abus de droit, exclusive sous charges, et perpétuelle en ce qu'elle ne s'éteint pas par le non-usage.

• Les modes d'acquisition se classent en dérivés — contrat translatif, succession — et originaires — occupation, accession naturelle ou artificielle, invention du trésor ; le consensualisme transfère entre les parties, la publicité décide envers les tiers.

• L'indivision distribue des quotes-parts abstraites sommant à l'unité : fruits et charges au prorata, gestion graduée — conservatoire seul, administration collective, disposition à l'accord de tous en principe — et partage toujours provoquable ; la copropriété d'immeuble ajoute lot privatif, parties communes et syndicat.

• L'usufruit partage la propriété entre un usufruitier (usus, fructus, conservation de la substance, entretien) et un nu-propriétaire (abusus, jouissance différée, grosses

réparations en principe) ; quasi-usufruit et droits d'usage et d'habitation en sont les figures voisines, et l'extinction se nomme par causes sans jamais se mesurer.

• La servitude est une charge foncière accessoire d'un fonds servant au profit d'un fonds dominant ; naturelles, légales ou conventionnelles, continues ou discontinues, apparentes ou non, elles naissent du titre, de la destination du père de famille ou — pour les seules continues et apparentes — de la possession, et s'éteignent notamment par impossibilité, confusion ou non-usage.

• La possession utile cumule corpus et animus avec quatre qualités — continuité, paisibilité, publicité, non-équivoque — ; le détenteur précaire ne possède pas sans interversion du titre ; la prescription acquisitive convertit cette possession en propriété après la durée des textes, que ce cours n'énonce jamais.

• Le possessoire protège le fait — complainte, dénonciation de nouvel œuvre, réintégrande — et le pétitoire juge le droit — revendication à charge de preuve du demandeur —, sans cumul possible ; le bornage, qui fixe une limite incertaine, n'appartient à aucune des deux guerres.

• La publicité foncière rend les droits immobiliers opposables aux tiers : dépôt, contrôle et inscription par la conservation, renseignements aux intéressés ; elle tranche les conflits de titres rivaux par la priorité de publication et s'articule, selon les systèmes, avec le livre foncier du titre foncier.

# Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

## Leçon 1 — Usus, fructus, abusus : les attributs du droit de propriété

Chaîne : Maxime Bizeau - Fiches-droit.com · Langue : Français · Niveau : Licence 2 (L2)

Les trois attributs de la propriété sont distingués et illustrés un à un : user de la chose, en percevoir les fruits, en disposer. À regarder en ouvrant la leçon 1, puis à croiser avec les limites — abus de droit et règles de voisinage — car la plénitude des attributs ne dit pas tout de leur exercice.

https://www.youtube.com/watch?v=hEiN4CxIUZ0

## Leçon 3 — Vos droits : tout comprendre sur l'indivision

Chaîne : France 3 Hauts-de-France · Langue : Français · Niveau : Licence 2 (L2)

Une émission de service public qui explique, exemples concrets à l'appui, ce qu'être indivisaire veut dire : quotes-parts, décisions à prendre ensemble et chemins de sortie du partage. Les mécanismes généraux éclairent la grille des actes de la leçon 3 ; leurs modalités précises se vérifient dans les textes en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=nEdpNEAmHSg

## Leçon 4 — L'usufruit

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 2 (L2)

Le démembrement majeur est présenté dans son ensemble : droits de l'usufruitier, place du nu-propriétaire et logique de la conservation de la substance. Cette vidéo

prolonge directement la leçon 4 ; les répartitions chiffrées du cours, elles, restent des hypothèses d'école, aucun barème n'étant énoncé.

https://www.youtube.com/watch?v=f_KJQo39fwM

### Leçon 5 — LA SERVITUDE-AYEZ LE REFLEXE NOTAIRE

Chaîne : LE REFLEXE NOTAIRE 59-62 · Langue : Français · Niveau : Licence 2 (L2)

Des praticiens du notariat expliquent la servitude entre voisins — passage, écoulement des eaux — et son trait essentiel : elle s'attache aux fonds et se transmet aux propriétaires successifs. À transposer avec la prudence habituelle : seuls les mécanismes de la leçon 5 se retiennent, les règles précises se lisant dans les textes en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=77BgrfVL41o

### Leçon 6 — L’usucapion (ou prescription acquisitive) : définition, conditions et effets

Chaîne : Maxime Bizeau - Fiches-droit.com · Langue : Français · Niveau : Licence 2 (L2)

La prescription acquisitive y est exposée dans ses conditions et ses effets : possession, temps, acquisition et rôle en justice. Retiens la grille et le mécanisme — ce cours, lui, n'énonce aucune durée, et seules comptent celles du Code civil malien en vigueur, à vérifier dans le texte officiel.

https://www.youtube.com/watch?v=8om4f0FZ8Dw

## Sources et références


• Manuels de droit des biens et de droit civil des biens des bibliothèques universitaires francophones, nommés en général : ils exposent la propriété, ses démembrements, les servitudes et la possession dans le détail de leurs systèmes.

• Aubry et Rau, auteurs classiques du droit civil français, déjà présentés en DRO-L1-09 comme repère historique : leur lecture de la propriété comme droit absolu et de la possession est rappelée ici comme une grille doctrinale reformulée, jamais reproduite.

• Code civil du Mali, dans sa version en vigueur : c'est dans ce texte — et non dans ce cours — que se vérifient les conditions exactes, les délais et toutes les durées, notamment celles de la prescription acquisitive et du non-usage des servitudes.

• Code domanial et foncier du Mali, dans sa version en vigueur, et le service de la conservation foncière compétent : le régime malien du titre foncier, de l'immatriculation et des actes à publier s'y lit et s'y vérifie (voir DRO-L2-13).

• Les cours liés de cette bibliothèque : DRO-L1-09 (Introduction au droit des biens), DRO-L2-13 (Droit foncier malien) et DRO-L2-14 (Droit patrimonial de la famille), dont le présent cours approfondit et prolonge les notions.


Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !